

מסורת הש"ס

^(א) [נכנסות עו:], (ב) פי א' הדק, (ג) עני מ"ש על הגליון פסוקים יד,] (ד) גי' רש"א מה"ד ולא מלא אחרת,

מוסף רש"י

קידושין לאו לטיבועין ניתנו. משם קדושין לאו לטיבועין ניתנו, שם שם מת הקמן הקדושין חוזקין (כתובות עו:).

רבינו גרשום

ואמר רב יוסף לא שנו. דמחזיר אלא כשמתה היא אבל מת הוא דהיא תפסה אין מחזירין וירושוי מאי טעמא יכולה היא כו' הכי נמי יכול לומר האי גונו לי שושביני שאשמה עמו ואם לאו לא מלא אחרת, תבא במאי עסקין. דלא מצי למטען הכי בשבכר שמח עמו האי דמת ולא הספיק לפרועו דעת שמת והואיל דבכר שמח עמו מחזיר אע"ג דמת: המאורס לא האשה וכתב לה עיקר כתובה מן האירוסין: במה דברים אמורים. דגביא: הדמי ביה הבעל. מן הקדושין נתנו גט בדידה מותרין למימר תנו בעלי ואשמה עמו דלא הכי לא אחזיר הקדושין אבל בדידה לא איתירקן למימר תנו לי אשתוי ואשמה עמה הא לאו הכי לא אחזיר הקדושין משום דהוא לא תפיס בשרותיה הקדושין: ואתא ר' יהודה למימר כו' ולא מציא אמרה תנו לי בעלי ואשמה עמו. אלמא דבפלוגתא דתנאי היא: (א) וטעמא הוא כולי עלמא לא פליגי דיתולה לומר תנו לי בעלי כו' אפי' לר' יהודה ואין מחזירין. כי פליגי (בין) ר' נתן ור' יהודה הנשיא שמתה היא וביקדושין לטיבועין נתנו אי הדרי אי לא הדרי הוא דמיפליג. ר' נתן סבר קדושין לאו לטיבועין הן משום הכי מקום שנהגו להחזיר מחזירין ולא נתנו לטיבועין. ור' יהודה הנשיא סבר קדושין לטיבועין נתנו משום הכי מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין. משום דאבתא דלא אירעא מקשינן ליה לאלתר אכתי איכא למיפרך לתרווייהו דהא מקום שנהגו כו' ור' יהודה הוינן תיק דר' נתן. ומתוך ה' לעולם ר' יהודה סבירא ליה קדושין לטיבועין נתנו מפני טעמא מסיפא מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין ודקא קשיא רישא דהא מקום שנהגו להחזיר מחזירין. ורבי יהודה רישא מתוך לה בסבלנות. מהנת שמשבר לה חתן וזלת הקדושין והכי קאמר סבלנות ודאי באמת אמרו מקום שנהגו להחזיר סבלנות מחזירין אזלינן בחר מנהג אבל קדושין לא הדרי ואי קשיא לך הא סיפא נמי דמוקמת בקדושין לר' יהודה תניי מקום שנהגו כו' הא לא קשיא ההוא שנהגו לאו דוקא אלא דאידי דצטורך למתני רישא דסבלנות מנהגא נתא כסיפא נמי מנהגא. ור' נון נמי דאמר קדושין לאו לטיבועין נתנו מפני טעמא מרישא מקום שנהגו להחזיר מחזירין וסיפא מוקי לה בסבלנות ונהגו דרישא לאו דוקא: והני תנאי. דפליגי בקדושין

תנו לי בעלי. כלומר אני מזומנת להשלים תנאי קדושי דהיינו נשואין ואין העיכוז תלוי בי: **אמר רב יוסף**. בעלמא אמרי' תנו לי שושביני ואשמה עמו כדקאמרת אבל הכא צמאי עסקין כגון ששמה ואכל עם המת צחופתו אותו שחיב לו השושבינות ונתחייב השושבין מיד

לפרעו אחר ששמה עמו אלא שמת

וייבם אחיו את אשתו ושושבינות זו ראויה היא ותחזור לאמנע. דרך שושבינות אוכל עמו ואח"כ מציא הדורין: **לימא סנו לי בעלי ואשמה עמו סנאי היא**. למר מחזירין קדושין

אם מת הארוס ולמר אין מחזירין: **בסולא גוצה מאסין**. אם מת או גירסה ובדכתב לה מן האירוסין דהיכא ללא כתב לה צעיא היא צכתבות (דף פט:.) ולא איפשיטא:

מקום שנהגו להחזיר קדושין מחזירין.

לקמיה מפרש לה ואלי כ' **יהודה הנשיא אומר כו'**. לקמן פריך עלה:

דהרי ציה איסו. חזר צה ורואה לגרסה הלכך תטול כתובתה מלגד קדושין. והוא הדין אם מת הוא כדמפרש ואילי ומשום דמיבעי ליה דמפרש ואילי ונשום נפשיה טעמא דמת הוא משום תנו לי בעלי ואשמה עמו נקט הכה ל' לשנא דהדר ציה איסו: **דמיס הוא כולי עלמא לא פליגי**.

דלינה מחזרת קדושין דמציא אחרת תנו לי בעלי ואשמה עמו כדאוקמה **רב יוסף צר אצא לצרימא דלעיל: לטיבועין ניתנו**. שם שם תמות ולא

יזכה לישאנא יהיו אצדין ולא יחזרו לו: **ופרכין והא מקום שנהגו להחזיר מחזירין קטני**. צמילתיה דר' יהודה הנשיא וסיכי מוקמת לה לדדייה דלטיבועין ניתנו: **הכי קאמר**. רבי יהודה: **סבלונס ודאי**. צההוא מודינא לך דצמנהגא תליא מילתא והוא מכשיטיס ששולח לארוסתו לאחר שקדשה אכל קדושין ודאי לטיבועין ניתנו: **והני סנאי**. דלקמן כי הני תנאי דלעיל דפליגי בקדושין לטיבועין נתנו: **בכר**. כסף היינו כ"ה מנה: **בסולא גוצה כו'**. לקמן מיפרשא כולה: **בסולא גוצה מאסין ווו**.

דהיינו שני מנין והיינו חמשים שקל כמומר הצמולות. מלגד קדושין תטול כתובתה: **כר**. כ"ה מניס מנה כ"ה שקלים שקל ד' דינר דהיינו ד' וזיס: **ר' יהודה אומר בסולא גוצה מאסין**.

מן השאר של קדושין ומחזרת השאר לארוסה: **רבי יוסי אומר**. לקמיה מפרש לה: **אילימא שמשא**. היא ומשום הכי קאמר ר' יהודה מחזרת

לו את השאר דקדושין לאו לטיבועין ניתנו: **אלא צשמה הוא**. והלכך גוצה כתובתה כדין אלמנה ואחמי קמחזרת לר' יהודה את השאר

מישרא שריא ליה. כדנפקא לן בכוטא (דף צ:.) מוהיא לא נתפשה [נמדדה ה] אסורה הא נתפשה מותרת ואם צא לגרסה שלא כדין למה מחזיר [לן]

את השאר: שאנסא. ואסורה לו כדנפקא לן (כמוצות דף נא:) מוהיא לא נתפשה הא יש לך אחרת אע"פ שנתפשה אסורה ואילו זו אשת כהן וכיון דלא פשעה לא הפסקיה כתובתה לד"ה אכל בקדושה פליגי: **ר' יוסי מספקא ליה**. והוו קדושין ממון המוטל בספק וחולקין ומחזרת

לו את תחאי או חושבת בכתובתה ומתערף ממנו מותר כתובתה הלכך קדשה לאלמנה צכ' שקלים דהיינו שמונים וזוים המ' וזוים צריכה להחזיר לו וחושבת בכתובתה והוא נותן לה ל' תחאי שקלים דהיינו ס' וזו הרי נתקבלה האלמנה ק' וזו דהיינו מנה בכתובתה: **קדשה צל' שקלים**. דהיינו מאה ועשרים וזו תחיים תחשוב בכתובתה דהיינו ס' וזו וארבעים תסכרים לה הוא יתן עשרים תחאי שקל דהיינו מ' וזו: **נראה צעני דה"ג אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן צכל מקום שנהגו להחזיר מחזירין**. היכא דמתא אשה: **מוסרי הדרי**. ששולח אחר קדושין והן סבלונות **הדרי צמיתת האשה**. ונראה צעני דתרי גוויי יניחו מוהרי וסבלונות דהא גצי סבלונות נמי הכי פסקין לה לקמן [קטיו:] גצי מתני' דסבלונות ומרי וימני למה לי וי"ל דמוהר הוא ממון שמקדים לה עמה צימי אירוסין שיהא כותב ככתובתה כשתנשא לו ולהכי מיקרי מוהר: **גוירה שמה יאמרו**. קדושי טעות היו ולכך חזרו ונמאלו קדושין מופסין צאחותה ומותרת לו: **איכא דשמע**. דהחזרת קדושין: **ולא שמע צבא**. צגט הלכך קדושין לא הדרי: **והורוס צעונתה**. כשישא זה אשה יחזיר לו שושבינותו ולא קורס: **ואין צה משום רביס**. אם הרכה לו צדורין יותר:

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

קמה.

ורבי יהודה הנשיא אומר באמת אמרו מקום שנהגו להחזיר קדושין כו'. ל"ג הכא קדושין דלקמן מוקי לה צסבלונות: **ורבי יהודה סבר באמת אמרו כו'**. ואין לומר דלמא ר' יהודה סבר (צדמת) היא יכולה לומר כו' דתנא צתרא לטפויי קא אחי:

נורתן צה שרשים חצאים. שכן היו

רגילין לעשות משבון מחלאי

סלעים כדקאמר לקמן צפ' גט פשוט (דף קסו:) ספ"ל מלמעלה וקפ"ל מלמטה כו' ומפרש רצינו יעקב ספ"ל

ס' פלגי קפ"ל ק' פלגי:

ורבי יוסי מספקא ליה קדושין אי

לטיבועין נתנו אי לאו לטיבועין

נתנו. וא"ת ולמה חולקין הוס ליה למימר המוילא מחזירו עליו הראיה כדין כל ממון המוטל צספק כרצנן דסומכוס ולעיל צהמוכר את הצית (דף סז: ד"ה איתמר) פירשתי לה:

ואין

תנא קמא אלא לאו תנו לי בעלי ואשמה עמו איכא בינייהו וחסורי מחסרא

והכי קתני המארס את האשה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה בר"א

דהדר ביה איהו אבל מתה מקום שנהגו להחזיר מחזירין מקום שנהגו

שלא להחזיר אין מחזירין ודוקא שמתה היא אבל מת הוא אין מחזירין

מאי טעמא יכולה היא שתאמר תנו לי בעלי ואשמה עמו ואתא רבי יהודה

הנשיא למימר באמת אמרו בין מת הוא ובין מתה היא מקום שנהגו

להחזיר מחזירין מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין ולא מציא אמרה תנו

לי בעלי ואשמה עמו לא דכולי עלמא יכולה שתאמר תנו לי בעלי ואשמה

עמו ודמית הוא כ"ע לא פליגי כי פליגי שמתה היא והכא בקדושין לטיבועין

ניתנו קא מיפלגי רבי נתן סבר⁶ **קדושין לאו לטיבועין ניתנו ור' יהודה הנשיא**

סבר קדושין לטיבועין ניתנו והא מקום שנהגו להחזיר מחזירין קתני הכי קאמר

וסבלונות ודאי מקום שנהגו להחזיר מחזירין והני תנאי כהני תנאי דתנאי

קדשה בככר בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה דברי רבי מאיר רבי יהודה

אומר בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה ומחזרת לו את השאר רבי יוסי אומר

קדשה בעשרים נותן לה שלשים חצאין קדשה בשלשים נותן לה עשרים

חצאין במאי עסקין אילימא שמתה מי אית לה כתובה ואלא שמת הוא אמאי

מחזרת לו את השאר ונימא תנו לי בעלי ואשמה עמו ואלא באשת ישראל

שזינתה ובמאי אי ברצון מי אית לה כתובה ואלא באונס מישרא שריא ליה

ואלא באשת כהן שנאנסה ובקדושין לטיבועין ניתנו קמיפלגי רבי מאיר

סבר קדושין לטיבועין ניתנו ור' יהודה סבר לאו לטיבועין ניתנו ורבי יוסי

מספקא ליה אי לטיבועין ניתנו אי לא והלכך קדשה בעשרים נותן לה

שלשים חצאין קדשה בשלשים נותן לה עשרים חצאין אמר רב יוסף

בר מניומי אמר רב נחמן בכל מקום שנהגו להחזיר מחזירין ותרגומא

נהדרעא שאר בכל מאי רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו מוהרי הדרי

קדושי לא הדרי אמר רב פפא הלכתא בין שמת הוא בין שמתה היא

והדר ביה הוא ומוהרי הדרי קדושי לא הדרי הדרא בה איהי אפי' קדושי

נמי הדרי אמימר אמר הקדושי לא הדרי גוירה שמה יאמרו קדושין תופסין

באחותה רב אשי אמר גיטה מוכיה עליה והא דרב אשי^א **בדותא היא**

דאיכא דשמע בהא ולא שמע בהא: שהשושבינות נגבית בב"ד: ת"ר יחמשה

דברים נאמרו בשושבינות נגבית בבית דין וחזרת בעונתה ואין בה משום רבית

ואין

הא לאו אוקימנא לעיל יכולה היא שתאמר תנו לי בעלי ואשמה עמו: שזינסא. תחת ארוס [שלה] וצאה לגבות כתובתה כשיגרסנה צעלה:

מישרא שריא ליה. כדנפקא לן בכוטא (דף צ:.) מוהיא לא נתפשה [נמדדה ה] אסורה הא נתפשה מותרת ואם צא לגרסה שלא כדין למה מחזיר [לן]

את השאר: שאנסא. ואסורה לו כדנפקא לן (כמוצות דף נא:) מוהיא לא נתפשה הא יש לך אחרת אע"פ שנתפשה אסורה ואילו זו אשת כהן וכיון דלא פשעה לא הפסקיה כתובתה לד"ה אכל בקדושה פליגי: **ר' יוסי מספקא ליה**. והוו קדושין ממון המוטל בספק וחולקין ומחזרת

לו את תחאי או חושבת בכתובתה ומתערף ממנו מותר כתובתה הלכך קדשה לאלמנה צכ' שקלים דהיינו שמונים וזוים המ' וזוים צריכה להחזיר לו וחושבת בכתובתה והוא נותן לה ל' תחאי שקלים דהיינו ס' וזו הרי נתקבלה האלמנה ק' וזו דהיינו מנה בכתובתה: **קדשה צל' שקלים**. דהיינו מאה ועשרים וזו תחיים תחשוב בכתובתה דהיינו ס' וזו וארבעים תסכרים לה הוא יתן עשרים תחאי שקל דהיינו מ' וזו: **נראה צעני דה"ג אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן צכל מקום שנהגו להחזיר מחזירין**. היכא דמתא אשה: **מוסרי הדרי**. ששולח אחר קדושין והן סבלונות **הדרי צמיתת האשה**. ונראה צעני דתרי גוויי יניחו מוהרי וסבלונות דהא גצי סבלונות נמי הכי פסקין לה לקמן [קטיו:] גצי מתני' דסבלונות ומרי וימני למה לי וי"ל דמוהר הוא ממון שמקדים לה עמה צימי אירוסין שיהא כותב ככתובתה כשתנשא לו ולהכי מיקרי מוהר: **גוירה שמה יאמרו**. קדושי טעות היו ולכך חזרו ונמאלו קדושין מופסין צאחותה ומותרת לו: **איכא דשמע**. דהחזרת קדושין: **ולא שמע צבא**. צגט הלכך קדושין לא הדרי: **והורוס צעונתה**. כשישא זה אשה יחזיר לו שושבינותו ולא קורס: **ואין צה משום רביס**. אם הרכה לו צדורין יותר:

ואין

לישא אחותה וטעו הואיל דקדשה אסור לו אחותה משום ואשה אל אחותה לא תקח אבל השתא כל זמן שקדושה

בידה לא אתו למטעין: רב אשי אמר אפי' אי הדרי קדושי לא אתי למטעי דמכל מקום אף על גב דהדרי קדושי

גט היא צריכה מפני הקדושין. וגיטה מוכיח עליה שהיתה אשתו ואסור באחותה: ודרב אשי בדותא היא. דאי מהדרא

קדושי. איכא דשמע דמהדרי קדושי וסבר דדמי כאילו לא נתקדשה כלל. ולא שמע בגט שותן ואתי למטעי:

וחזרת בעונתה. בעת שישא זה אשה יפרע לו ולא קודם מפני שהיא כמלוה דכי היכי דמלוה לא מצי חבע בבי דינא

עין משפט

נר מצוה

גג א ב מיי פ"ו מהל' זכיות ומתנה הל' ט י טושי"ע אה"ע ס':

נדר ב' מיי פ"י מהלכות זכיות הל' יא ופי"א הלכה א סמנ עשין מת טושי"ע אה"ע סימן נה סעף וס"י סו ספין ו':

גה ד מיי פ"ו מהלכות זכיות ומתנה הל' כא סמנ עשין מת טור שו"ע אה"ע ס' ג סעף ג:

גה ה מיי שם הלכה יח טושי"ע שם סעף א:

גז ו מיי פ"ו מהלכות זכיות הל' י טושי"ע אה"ע ס' ס':

רבינו גרשום (המשך)

דלא מת הוא ובמאי עסקי' דגביא כתובהה בשזינתה: משרא שריא ליה. ואמאי גובה כלום הואיל דהיא תחת בעלה: אלא באשת

כהן כשאנסה. דאפי' באונס אסור' ליה דעצמה ונהג' ר'

מאיר סבר קדושין לטיבועין נתנו. וגובהה כתובהה לבד

הקדושין: ור' יהודה סבר כר. אלמא דפלוגתא דתנאי

היא: ור' יוסי מספקא ליה אי לטיבועין נתנו אי לא. הלכך ממון המוטל

בספק הוא וחולקין דאי פשיטא לן דלטיבועין נתנו

היכא דקדשה בעשרים צריך לפרוע לה עוד לאלמנה

בכתובה מנה לבד מן הקדושין: ור' יהודה סבר

כר. אלמא דפלוגתא דתנאי היא: ור' יוסי מספקא

ליה אי לטיבועין נתנו אי לא. הלכך ממון המוטל

בספק הוא וחולקין דאי פשיטא לן דלטיבועין נתנו

היכא דקדשה בעשרים צריך לפרוע לה עוד לאלמנה

בכתובה מנה לבד מן הקדושין ואי נמי פשיטא

לן דלאו לטיבועין נתנו היכא דקדשה כבי' סלעים

צריך נותן לה עוד חמש על אותם עשרים דהיינו

מנה כתובת אלמנה והכי נמי מפרש להיכא דקדשה

[כל' סלעים] דאי לטיבועין נתנו נותן לה עוד לבד

מקדושין כתובה מנה אי לאו לטיבועין נתנו תחזיר

לו היא ר' סלעים שותן על צל כ"ה של כתובה. אבל

השתא דמספקא ליה אי לטיבועין אי לא חולקין

הקדושין בשוה בינו ובינה דאי קדשה כבי' סלעים

תנכב י' בידה חצי קדושין וי' בששקטיווין של לופיכ

נותן לה עוד ל' חצאי סלע שותן ט"ו סלעים על

י' סלעים שלו בששקטיווין בידה הרי כ"ה סלעים והיינו

שיעור כתובה מנה. וה"נ היכא דקדשה כל' סלעים

חציין תטול היא לעצמה משום ספק וחזקין הן של

בעל ועוד צריך שיתן לה עוד כ' חצאי סלעים דהיינו

סלעים על אותן ט"ו סלעים של קדושין שנשארו

לו בידה הרי כ"ה סלעים שיעור כתובה מנה: א"ר

(נחמן ג) בכל מקום שנהגו להחזיר קדושין דמי. כלומר

סחם עירות של בכל שאין ידוע אם שלא נהגו בהם

להחזיר אם לאו אם עומדות הן אותן עירות וסמכות

לעיר שנהגו בה להחזיר מחזירין כמו כן אותן עירות:

ותרגומא נהדרעא. הן סחם עירות אם סמוכה נהדרעא עיר שפוזחין בה

הדון כל נהדרעא כמות. שאר בכל חוץ מנהדרעא

מאי. כלומר היאך נהגין: מהרי הדרי. היינו סבלונות

תכשיטין שנותן לה לאחר קדושין נתנו להחזיר אם

מהא או שגורשה. קדושי לא הדרי: אמימר אמר

אפילו הדרא בה היא קדושי לא הדרי. דאי הדרי דמי

לחו לבני אדם (דחשיב) כאילו מעולם לא קדשה

ויאמרו בני אדם מותר לו לישא אחותה וטעו הואיל דקדשה אסור לו אחותה משום ואשה אל אחותה לא תקח אבל השתא כל זמן שקדושה

בידה לא אתו למטעין: רב אשי אמר אפי' אי הדרי קדושי לא אתי למטעי דמכל מקום אף על גב דהדרי קדושי

גט היא צריכה מפני הקדושין. וגיטה מוכיח עליה שהיתה אשתו ואסור באחותה: ודרב אשי בדותא היא. דאי מהדרא

קדושי. איכא דשמע דמהדרי קדושי וסבר דדמי כאילו לא נתקדשה כלל. ולא שמע בגט שותן ואתי למטעי:

^[1] נראה דל"ל לא דלא שם הוא דטלי עלמא כו'

^[2] צ' אכל צכל מקום כו' וכן הויה תימ' צפנים וכו' צדסורי' וכו' ד"ס.